

1501731-08.2022.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MAURICIO GARIBE

Comarca: Jundiaí / SP

Foro: Foro de Jundiaí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... por fim, que o delito de tráfico de drogas é um crime de ação múltipla ou conteúdo variado. Com efeito, o tipo penal é composto por diversos verbos e, tratando-se de tipo penal misto alternativo, praticando, o agente, qualquer um dos verbos núcleo do tipo incidirá no delito de tráfico de drogas, sendo prescindível a efetiva mercancia ilegal.

A conduta de qualquer dos verbos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jundiaí / SP - 1ª Vara Criminal

Largo São Bento, s/nº, Centro - CEP 13201-035, Jundiaí-SP

Fone: (11) 2136-6221 - E-mail: jundiai1cr@tjsp.jus.br

Horário de atendimento ao público: 13h00min às 17h00min

1501731-08.2022.8.26.0544 - lauda

CONCLUSÃO

Aos 14 de dezembro de 2022, faço estes autos conclusos ao Meritíssimo Juiz de Direito titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jundiaí, Estado de São Paulo, Doutor Mauricio Garibe. Eu, Nara Visousan Santos do Nascimento, Assistente Judiciário.

SENTENÇA

Processo nº:

1501731-08.2022.8.26.0544 - 2022/001367

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

GUSTAVO ROBERTO DA SILVA SANTOS

Juiz de Direito: Dr. MAURICIO GARIBE

Vistos.

GUSTAVO ROBERTO DA SILVA SANTOS, qualificado nos autos, está sendo processado por infração ao disposto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 07 de julho de 2022, por volta das 16h, na Rua Rangel Pestana, n. 756, Centro, nesta cidade e comarca de Jundiaí/SP, estaria guardando e mantendo em depósito, para fins de tráfico, 19 (dezenove) "tijolos" de Cannabis sativa L, popularmente conhecida como "maconha", pesando aproximadamente 13.300g (treze quilos e trezentos gramas); e 4 (quatro) pacotes de skunk, cujo composto químico também é feito de Cannabis Sativa L, pesando aproximadamente 2.100g (dois quilos e cem gramas), consideradas drogas, vez que determinam dependência física e psíquica; além de balanças de precisão, sacos plásticos para embalar as drogas, duas máquinas para recebimento de pagamento eletrônico, diversos aparelhos celulares, um rádio comunicador e R\$ 51,20, em dinheiro..

Oferecida e recebida a denúncia, o réu foi citado e apresentou defesa prévia, sobrevivendo audiência de instrução, debates e julgamento. Em alegações finais, o representante do Ministério Público requereu a integral procedência da ação penal. Quanto à dosimetria da pena, requereu a não aplicação do redutor, previsto no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06 e a fixação do regime fechado para o início de cumprimento da pena. A Defesa, por seu turno, preliminarmente, requereu o reconhecimento da ilicitude da prova, bem como das provas derivadas, em decorrência de invasão de domicílio. No mérito, pugnou pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, nos termos artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06.

Relatados no essencial. DECIDO.

Passo a analisar a preliminar arguida pela Defesa. Tenho que não há nulidade a ser considerada relativamente às diligências que culminaram na apreensão dos bens elencados na exordial acusatória. Observe-se que ambas as testemunhas de acusação asseveraram que sua entrada na residência do acusado lhes foi autorizada pelo próprio réu quando de sua abordagem defronte ao local. Ademais, esclareceram que se dirigiram ao local porque receberam uma denúncia anônima informando os dados do réu e seu endereço, indicando que ele estaria armazenando drogas em sua residência e vendendo por aplicativo. Abordaram o acusado quando este saiu do imóvel, portando alguns celulares, tendo este confessado a venda das drogas. De qualquer modo, a localização do entorpecente e demais itens na posse do réu revelou a flagrância a justificar a atuação policial. Ademais, o depoimento da esposa do réu em juízo foi incapaz de infirmar a prova produzida em juízo, notadamente por seu valor probatório, bem como por restar isolado das demais provas produzidas. Outrossim, certo que é que nada há nos autos a refutar autorização referida pelas testemunhas. Desta forma, a apreensão do entorpecente e objetos destinados à preparação e venda das drogas foi regular, nada havendo que invalide a apreensão dos bens. Por fim, o boletim de ocorrência e auto de apreensão dos objetos foram lavrados por autoridade policial competente. Assim, não havendo irregularidades a reconhecer ou nulidades a sanar, passo à análise do mérito. No mérito, a materialidade da infração penal imputada ao réu restou comprovada por meio do auto de exibição e apreensão de fls. 11/12, laudo de exame químico toxicológico de fls. 56/58, que resultou positivo para Tetrahidrocannabinol (THC), substância entorpecente descrita na denúncia, considerada entorpecente e que possui capacidade para causar dependência física e psíquica, bem como pelo depoimento das testemunhas de acusação, colhidos em juízo. No tocante à autoria, verifica-se que, em juízo, o réu confessou a prática delitativa, aduzindo, em síntese, que estava endividado à época dos fatos, tendo sido obrigado a guardar as drogas em sua residência. Negou comercializar o entorpecente, afirmando que apenas guardava drogas no local há quinze dias e que o pagamento por PIX era na conta do dono da droga. Era usuário de cocaína e maconha. Assim, apreciadas autoria e materialidade, passo à análise dos argumentos expendidos pelas partes, em cotejo com a prova produzida sob o crivo do contraditório. E, em tal contexto, entendo que a ação penal procede, integralmente. Com efeito, o réu silenciou quando ouvido na polícia, situação essa que demonstra ter deixado de lado a primeira oportunidade de defesa que se abria para a sua autodefesa. Conforme já decidido "... embora a opção pelo silêncio derive de previsão constitucional, ela não inviabiliza o convencimento judicial no sentido desfavorável ao réu, pois a reação normal de um inocente é proclamar, com insistência e ênfase, a sua inocência, não reservar-se para prestar esclarecimento apenas em Juízo." E, em tal contexto, entendo que não procede o inconformismo da defesa, notadamente

no tocante ao depoimento dos policiais civis envolvidos na prisão do acusado. Não há qualquer irregularidade na oitiva dos policiais, que, como qualquer pessoa, prestam depoimento sob compromisso.

De se ressaltar, também, que agentes da autoridade policial que são, seus depoimentos são revestidos de maior credibilidade, notadamente em hipóteses de tráfico de entorpecentes. Em tal sentido: "Vetusta e vazia, data venia, a objeção, que os causídicos, vez por outra, ainda insistem em opor perante os tribunais, argumentando por argumentar. Ora todo e qualquer testemunho, por cediço, é de valor relativo, pouco importando a profissão, sexo, credo, grau de instrução, posição social ou outro qualificativo do testificante. Em outras palavras, é de valia aferível em face do conjunto instrutório, somente podendo ser, total ou parcialmente, desqualificado, se outros elementos do acervo probatório assim o demonstrarem ou se o testemunho for prestado por inimigo capital ou parente ou amigo íntimo do acusado, ou, ainda, por qualquer pessoa particularmente interessada no resultado do julgamento, defeitos estes, porém, sujeitos a demonstração e comprovação por meio de contradita e, conquanto assim, se o testificante, à luz do conjunto de provas, da verdade real se apartar. Não se pode aceitar parti pris, preconceito vazio, repulsa genérica, apenas calcada na profissão da testemunha. É de mister, pois, demonstrar e provar motivo concreto, particular ao testemunho no caso em julgamento, para destituí-lo de valor probante." (TJSP – AP. 413.648-3/4-00, Rel. Ericson Marinho).

Também, neste sentido o posicionamento do Supremo Tribunal Federal: "o valor de depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF HC 73518-5 Rel. Celso de Mello DJU 18.10.96, p. 39.846). Ademais, ouvida em juízo, a esposa do acusado, Ionara Gomes Rodrigues, pouco acrescentou sobre os fatos, haja vista não tê-los presenciado. Afirmou que sacos apreendidos eram seus, não sabia da existência de drogas no local e não autorizou a entrada dos policiais.

Assim, os elementos de convicção constantes dos autos são suficientes para a responsabilização do acusado, que guardava e mantinha em depósito grande quantidade de drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Saliento, por fim, que o delito de tráfico de drogas é um crime de ação múltipla ou conteúdo variado. Com efeito, o tipo penal é composto por diversos verbos e, tratando-se de tipo penal misto alternativo, praticando, o agente, qualquer um dos verbos núcleo do tipo incidirá no delito de tráfico de drogas, sendo prescindível a efetiva mercancia ilegal.

A conduta de qualquer dos verbos contidos no artigo 33, "caput", da Lei de Drogas, implica em tráfico, sendo o dolo sempre genérico. Por isso, dispensável a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga, sendo bastante a prova do conjunto de indícios e presunções envolvendo o acusado.

Inferir-se de todo o exposto que o conjunto probatório demonstra, de forma robusta, que o acusado praticou tráfico de drogas. Além disso, a expressiva quantidade de substância entorpecente apreendida, além de balanças de precisão, sacos plásticos, máquinas para recebimento de pagamento eletrônico e diversos aparelhos celulares também demonstram a sua destinação ao tráfico.

Desse modo, a absolvição por falta de provas é meta impossível de ser alcançada, já que a dinâmica dos fatos conduz à conclusão desfavorável ao acusado.

Outrossim, não merece qualquer credibilidade a versão apresentada pelo acusado, até porque não comprovada por qualquer meio de prova.

Assim, e evidenciada a responsabilidade do réu pelo crime de tráfico de entorpecentes que lhe é imputado, passo à dosagem das penas, atento às diretrizes do artigo 59 do Código Penal.

Na primeira fase, observo que o acusado é primário. Contudo, foi surpreendido na posse de expressiva quantidade de entorpecentes, qual seja, pouco mais de 15Kg de Cannabis sativa L, além de utensílios utilizados para venda e fracionamento de drogas. Desta forma, considerando o baixo estofo moral do acusado e sua vinculação ao odioso comércio, fixo sua pena acima do mínimo legal previsto para o tipo penal em questão, estabelecendo-a em 12 (doze) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, estabelecida a unidade no piso mínimo.

Na segunda fase de fixação da pena, ausentes circunstâncias agravantes a considerar, presente a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual reduzo a pena em 1/6 (um sexto), estabelecendo-a em 10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (mil) dias-multa, mantida a unidade no piso mínimo, a qual torno definitiva ausentes modificadoras a considerar.

Esclareço, por fim, que se mostra incabível o reconhecimento do crime em sua forma privilegiada, notadamente em razão da quantidade de entorpecentes apreendida, o que demonstra ter o réu vínculo estreito com o crime organizado e que não era iniciante no tráfico e vinha se dedicando a esta atividade criminosa.

Portanto, deixo de aplicar a causa especial de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4º da Lei nº 11.343/2006, uma vez que não foram preenchidas pelo agente da infração penal as condições legais exigidas à espécie (subjativas).

Ademais, não estão preenchidos os requisitos objetivos do artigo 44 do Código Penal (condenação não superior a quatro anos), pelo que impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Fixo o regime fechado para início de cumprimento da pena privativa de liberdade, sendo este o mais adequado para o cumprimento dos requisitos de prevenção e repressão ao crime cometido, sendo negado o direito de recorrer desta sentença em liberdade, uma vez que se encontram presentes os requisitos que determinaram a manutenção da custódia cautelar, reforçados ainda mais por esta sentença.

III - Dispositivo. Ante o exposto e pelo mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO PENAL para CONDENAR GUSTAVO ROBERTO DA SILVA SANTOS, qualificado nos autos, por infração ao disposto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, a pena de 10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (mil) dias-multa, estabelecida a unidade no mínimo legal, pena esta a ser cumprida em regime fechado, tudo conforme fundamentação acima.

Recomende-se o réu onde se encontrar.

Ademais, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, condeno o réu ao pagamento das custas processuais.

Oficie-se à autoridade policial, comunicando-se que fica autorizada a incineração da substância entorpecente apreendida.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, extraia-se guia de recolhimento, procedam-se as anotações e as comunicações necessárias, inclusive ao Setor de Guarda de Objetos da Comarca, se preciso, autorizando a destruição das apreensões até então não reclamadas e, com as cautelas de praxe, archive-se.

P.I. Cumpra-se.

Jundiaí, 16 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA